P U T U S A N

Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KRISTIAN PUTRA Als ANGGI Anak Dari ARISANDI;**
2. Tempat lahir : Kapuas;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 1 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lapak Jaru RT 014 RW 000 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 8 Juli 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2025 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 16 September 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2025 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 11 November 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2025 sampai dengan tanggal 10 Januari 2026;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Eprayen Punding, S.H. pekerjaan Advokat-Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa (LBH-MUSBA), berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Ketua Majelis Hakim Nomor Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Kkn Tanggal 22 Oktober 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Kkn tanggal 13 Oktober 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Kkn tanggal 13 Oktober 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KRISTIAN PUTRA Als ANGGI Anak Dari ARISANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** yakni melanggar **Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KRISTIAN PUTRA Als ANGGI Anak Dari ARISANDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan penjara**;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan:

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) Plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu dengan berat bersih 9,66 Gram
- 1 (satu) bundelan Plastik klip
- 2 (dua) buah Plastik klip pembungkus shabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar tisu warna putih
- 1 (satu) buah karet gelang
- 1 (satu) Unit timbangan Digital warna hitam

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang Tunai sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 50 (lima puluh lembar)
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C30 Warna biru dengan Nomor Sim Card 085245337148 Nomor Imei 1 868139066997138, dan Imei 2 868139066997120.

Dirampas untuk Negara

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM – 25/KKN/Enz.2/10/2025 tanggal 13 Oktober 2025 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **KRISTIAN PUTRA Als ANGGI Anak Dari ARISANDI**, Pada Hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekitar Pukul 08.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada bulan Rabu tahun 2025, atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, di rumah Terdakwa Jalan Lapak Jaru RT.014 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara melakukan tindak pidana ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melibihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 10 Juni tahun 2025 sekitar jam 08.00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Wib Terdakwa KRISTIAN PUTRA Als ANGGI Anak Dari ARISANDI bertemu dengan Sdri. MAMA NANA (masih dalam proses pencarian) dirumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Lapak Jaru RT.014 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, untuk menerima Narkotika jenis shabu yang diantar oleh Sdri.Mama Nana sebanyak 3 (tiga) paket plastik klip dengan harga perpaketnya Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dengan demikian total keseluruhan Narkotika Jenis shabu yang harus dibayar Terdakwa kepada Sdri. Mama Nana sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) namun pada saat itu Terdakwa hanya membayar sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan sisanya jika Narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual, kemudian dari Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa membagi dan memecah Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga masing masing per paket Rp. 100.000 seratus ribu rupiah), Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya dari Narkotika jenis shabu tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 10 (sepuluh) paket kepada supir truck yang singgah di bengkel orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan arah Kurun - Palangka, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas

- Bahwa Pada hari senin tanggal 16 Juni 2025 sekitar jam 01.10 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat Jalan Lapak Jaru RT.014 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas tiba tiba datang Petugas Satresnarkoba Polres Gunung Mas dengan di dampingi oleh Saksi Estiana Loli, dan Saksi Ida Nursanti untuk mengamankan dan menggeledah Terdakwa terkait transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, kemudian Petugas Kepolisain Satresnarkoba Polres Gunung Mas melakukan penggeledahan badan maupun tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bundelan plastik klip, 2 (dua) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah karet gelang, 1 (satu) unit timbangan digital warna putih, Uang Tunai senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan rincian 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratu ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Realme C30 Warna biru, dimana barang barang tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, kemudian Terdakwa di bawa ke Kantor Polres Gunung Mas untuk dilakukan proses Hukum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang didapat Terdakwa KRISTIAN PUTRA Als ANGGI Anak Dari ARISANDI dari Sdri Mama Nana jika Narkotika jenis shabu tersebut semua sudah laku terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 9.000.000 (sembulan juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa KRISTIAN PUTRA Als ANGGI Anak Dari ARISANDI menerima shabu dari Sdri. Mama Nana tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan, akan tetapi shabu tersebut belum sempat terjual semua dikarenakan Terdakwa sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut kemudian ditimbang dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya Nomor : 052/ 11144.00/ 2025 tanggal 12 Agustus 2025 yang dikeluarkan oleh PT. PEGADAIAN – UPC Gunung Mas dan ditandatangani oleh Ahmad Junaidi selaku Pengelola Unit, yakni terhadap serbuk kristal putih berjumlah 213 (dua ratus tiga belas) paket plastik klip :
    - **sebelum disisihkan**
        - berat kotor 10,59 gram
        - berat bersih 9,66 gram
    - **setelah disisihkan**
        - Untuk pembuktian di PN
        - berat kotor 10,51 gram
        - berat bersih 9,58 gram

    Untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Palangka Raya
        - berat kotor 0,31 gram
        - berat bersih 0,23 gram
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, tertuang pada Laporan Pengujian Nomor Sampel : 25.098.11.16.05.0316 tanggal 18 juni 2025 yang ditanda tangani oleh Bayu Indra Permana, SFarm, Apt. selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan hasil Positif Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No Urut 61, Lampiran 1 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 “ Tentang Narkotika”.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa KRISTIAN PUTRA Als ANGGI Anak Dari ARISANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **KRISTIAN PUTRA Als ANGGI Anak Dari ARISANDI**, Pada Hari Senin tanggal 16 Juni 2025 sekitar Pukul 01.10 Wib, atau setidak-tidaknya pada bulan Rabu tahun 2025, atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, di rumah Terdakwa Jalan Lapak Jaru RT.014 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melibihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 10 Juni tahun 2025 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa **KRISTIAN PUTRA Als ANGGI Anak Dari ARISANDI** bertemu dengan Sdri. MAMA NANA *(masih dalam proses pencarian)* dirumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Lapak Jaru RT.014 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, untuk menerima Narkotika jenis shabu yang diantar oleh Sdri.Mama Nana sebanyak 3 (tiga) paket plastik klip dengan harga perpaketnya Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dengan demikian total keseluruhan Narkotika Jenis shabu yang harus dibayar Terdakwa kepada Sdri. Mama Nana sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) namun pada saat itu Terdakwa hanya membayar sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan sisanya jika Narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual, kemudian dari Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa membagi dan memecah Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga masing masing per paket Rp. 100.000 seratus ribu rupiah), Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pada hari senin tanggal 16 Juni 2025 sekitar jam 01.10 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat Jalan Lapak Jaru RT.014 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas **tiba tiba datang Petugas Satresnarkoba Polres Gunung Mas dengan di dampingi oleh Saksi Estiana Loli, dan Saksi Ida Nursanti untuk mengamankan dan menggeledah Terdakwa terkait transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, kemudian Petugas Kepolisain Satresnarkoba Polres Gunung Mas melakukan penggeledahan badan maupun tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu,** 1 (satu) buah bundelan plastik klip, 2 (dua) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah karet gelang, 1 (satu) unit timbangan digital warna putih, Uang Tunai senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan rincian 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratu ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Realme C30 Warna biru, dimana barang barang tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, kemudian Terdakwa di bawa ke Kantor Polres Gunung Mas untuk dilakukan proses Hukum.
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang didapat Terdakwa **KRISTIAN PUTRA Als ANGGI Anak Dari ARISANDI** dari Sdri Mama Nana jika Narkotika jenis shabu tersebut **semua sudah laku terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 9.000.000 (sembulan juta rupiah).**
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut kemudian ditimbang dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya Nomor : 052/ 11144.00/ 2025 tanggal 12 Agustus 2025 yang dikeluarkan oleh PT. PEGADAIAN – UPC Gunung Mas dan ditandatangani oleh Ahmad Junaidi selaku Pengelola Unit, yakni terhadap serbuk kristal putih berjumlah 213 (dua ratus tiga belas) paket plastik klip :
    - **sebelum disisihkan**
        - berat kotor 10,59 gram
        - berat bersih 9,66 gram
    - **setelah disisihkan**
        - Untuk pembuktian di PN
        - berat kotor 10,51 gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- berat bersih 9,58 gram

Untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Palangka Raya

- berat kotor 0,31 gram
- berat bersih 0,23 gram

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, tertuang pada Laporan Pengujian Nomor Sampel : 25.098.11.16.05.0316 tanggal 18 juni 2025 yang ditanda tangani oleh Bayu Indra Permana, SFarm, Apt. selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan hasil Positif Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No Urut 61, Lampiran 1 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 " Tentang Narkotika".
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa KRISTIAN PUTRA Als ANGGI Anak Dari ARISANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Gustianor Bin Misran** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya pada Penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan tersebut adalah benar;
   - Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi beserta tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
   - Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 sekitar pukul 01.10 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Lapak Jaru, RT 014, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tengah;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa merupakan Target Operasi dari pihak Kepolisian, dan sebelum melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Terdakwa pada saat kejadian kepolisian terlebih dahulu melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 sekitar pukul 01.10 WIB kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas berjumlah 10 (sepuluh) orang dengan dipimpin oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Gunung Mas melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa di Jalan Lapak Jaru, RT014, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Saat itu Terdakwa sedang tidur di rumahnya, kemudian Tim Kepolisian Gunung Mas mengetuk pintu rumah dan tidak lama Terdakwa membukakan pintu rumahnya. Kemudian Saksi menunjukkan surat tugas kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mempersilahkan masuk. Sebelum melakukan penggeledahan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas memanggil dan meminta bantuan kepada Ketua RT setempat yaitu Sdri. Estiana Loli dan Sdri. Ida Nursanti yang merupakan warga setempat untuk menyaksikan melakukan penggeledahan di tempat tersebut;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di belakang rumah Terdakwa tersebut, di tempat tersebut ada tas yang isinya berhamburan keluar termasuk Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan di ujung lantai bagian pojok kamar Terdakwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang diikat dengan 1 (satu) buah karet gelang. Sebelumnya saat masuk rumah, Terdakwa membuang barang ke arah belakang rumah;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di belakang rumah Terdakwa di tempat tersebut ada tas yang isinya berhamburan keluar termasuk Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di tempat tersebut. Kemudian Tim Kepolisian Gunung Mas juga mengamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bundelan plastik klip, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C30 warna biru;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu tersebut Terdakwa beli dari Mama Nana dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perpaketnya, baru dibayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Mama Nana sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yang kedua sebanyak 2 (dua) paket dan yang terakhir sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Mama Nana dengan cara Terdakwa menghubungi Mama Nana melalui telepon, kemudian Mama Nana langsung mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membayar Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Mama Nana secara langsung setangan, tetapi terlebih dahulu berhutang dan akan dibayarkan setelah berhasil terjual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perpaketnya;
- Bahwa dari 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu menjadi beberapa paket kecil. Dan dari bagian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa telah menjual sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil. Untuk masing-masing harga jual dari paket kecil tersebut Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan tes urine;
- Bahwa total berat Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat kejadian yaitu dengan berat kotor 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) gram dan dengan berat bersih 9,66 (sembilan koma enam enam) gram;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditemukan tersebut, merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu dari pecahan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada masyarakat sekitar untuk mendapatkan keuntungan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terhadap Mama Nana Tim Kepolisian Gunung Mas lakukan pengembangan. Saat itu Tim Kepolisian Gunung Mas langsung menuju rumah Mama Nana namun tidak bertemu dengan Mama Nana dan status Mama Nana saat ini masih DPO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Ida Nursanti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya pada Penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi ikut menyaksikan pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehubungan dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 sekitar pukul 01.10 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Lapak Jaru, RT014, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 sekitar pukul 01.10 WIB saat Saksi sedang berada di rumah, pada saat itu Saksi didatangi oleh pihak Kepolisian dan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa. Sesampainya di tempat kejadian sekitar pukul 22.30 WIB, di sana sudah ada pihak Kepolisian dan Terdakwa yang telah diamankan.
- Bahwa saat Saksi datang pihak Kepolisian sudah melakukan penggeledahan dan menunjukkan kepada Saksi bahwa telah ditemukan 2 (dua) buah paket Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Saksi ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan ditemukan di kebun belakang rumah Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian juga pihak Kepolisian mengamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bundelan plastik klip, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah karet gelang, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C30 warna biru yang pada waktu di tanya pihak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepolisian Terdakwa menyatakan bahwa barang tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa berseberangan saja namun Saksi tidak mendengar bahwa Terdakwa ada menjual Narkotika jenis sabu-sabu, Saksi baru mengetahui saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa kerja di tempat usaha bengkel Ayah Terdakwa di rumahnya. Sepengetahuan Saksi perekonomian Terdakwa baik-baik saja karena usaha bengkelnya masih berjalan setiap hari;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui bagaimana keseharian Terdakwa karena Terdakwa baru beberapa bulan ini saja pindah ke rumahnya tersebut, yang Saksi ketahui Terdakwa perilaku dalam kesehariannya baik-baik saja;
- Bahwa yang Saksi tahu banyak orang yang datang ke usaha bengkel Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No: LHU.098.K.05.16.25.0315 tanggal 19 Juni 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bayu Indra Permana, S. Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: Barang bukti dengan nomor kode sampel : 25.098.11.16.05.0316.K berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,2996 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Berita Acara Penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor: 039/11144.00/2025 tanggal 17 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Ahmad Junaidi selaku Pengelola Unit dan Petugas Penimbang pada PT Pegadaian-UPC Gunung Mas, dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) plastik klip, dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) gram dan berat bersih 9,66 (sembilan koma enam enam) gram, disisihkan untuk pengujian lab berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan berat bersih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

0,08 (nol koma nol delapan) gram, disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 10,51 (sepuluh koma lima satu) gram dan berat bersih 9,58 (sembilan koma lima delapan) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 sekitar pukul 01.10 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Lapak Jaru, RT014, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pihak Kepolisian menemukan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut saat dilakukan penggeledahan di Terdakwa yaitu 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di pojok kamar dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di belakang rumah;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bisa berada di belakang rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa lempar karena Terdakwa kaget pihak Kepolisian datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa hasil penggeledahan di rumah Terdakwa, pihak Kepolisian menemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bundelan plastik klip, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah karet gelang, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C30 warna biru;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut seberat 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Mama Nana, dimana Mama Nana yang datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Saat itu Terdakwa diberikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari 3 (tiga) Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian apabila ada yang ingin membeli baru Terdakwa memecahnya menjadi paketan kecil tergantung pesanan dengan harga bervariasi. Untuk berat paketan yang Terdakwa jual tersebut Terdakwa kira-kira saja tidak Terdakwa timbang dan menjualnya dengan harga bervariasi, ada yang harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), ada yang harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ada juga yang harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) tergantung pesanan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perpaketnya;
- Bahwa dari 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagian sudah ada yang terjual dimana hasil penjualannya yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada sopir-sopir truk yang Terdakwa kenal saja yang mana mereka langsung datang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Mama Nana sudah sebanyak 3 (tiga) kali, untuk Narkotika jenis sabu-sabu yang pertama dan kedua sudah habis terjual dan uang pembeliannya sudah Terdakwa setorkan sebanyak 3 (tiga) kali dengan total sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) kepada Mama Nana, tersisa pembelian yang ketiga ini saja yang belum Terdakwa setorkan;
- Bahwa terhadap Mama Nana ada dilakukan pengembangan oleh pihak Kepolisian, saat itu Terdakwa ada menunjukkan rumah Mama Nana dimana, namun Terdakwa tidak mengetahui kelanjutannya karena Terdakwa langsung dibawa pergi oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bekerja di usaha bengkel milik Ayah Terdakwa, karena usaha bengkel sepi makanya Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena ditawari Mama Nana yang merupakan tante Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, memiliki 1 (satu) orang isteri dan 5 (lima) orang anak, Terdakwa juga masih memiliki orang tua. Terdakwa kurang mengetahui bagaimana nasib anak-anak dan isteri Terdakwa sekarang, mereka hanya 1 (satu) kali saja menjenguk Terdakwa di tahanan saat Terdakwa ditahan di Polres Kuala Kurun;
- Bahwa kondisi perekonomian dalam bekerja di usaha bengkel tersebut kurang baik dimana perbulannya Terdakwa mendapatkan uang kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) saja dan belum dibagi hasilnya dengan Ayah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dulu sejak tahun 2015 mulai mengonsumsi atau memakai Narkotika jenis sabu-sabu, tetapi tidak menjualnya. Dulu Terdakwa dikenalkan oleh teman dengan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut saat Terdakwa bekerja menambang emas. Kemudian berhenti dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

baru kemudian mulai mengonsumsi lagi saat berjualan Narkotika jenis sabu-sabu di Kuala Kurun;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sekitar semingguan bisa habis terjual;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) Plastik klip yang berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) gram, berat bersih 9,66 (sembilan koma enam enam) gram;
2. 1 (satu) bundelan plastik klip;
3. 2 (dua) buah plastik klip pembungkus shabu;
4. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
5. 1 (satu) buah karet gelang;
6. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
7. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) 50 (lima puluh) lembar;
8. 1 (satu) unit handphone merek Realme C30 warna biru dengan nomor sim card 085245337148 dengan nomor IMEI 1 868139066997138 dan IMEI 2 868139066997120;

sesuai dengan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 95/Pen.Pid.B-SITA/2025/PN Kkn tanggal 28 Juli 2025, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 sekitar pukul 01.10 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Lapak Jaru, RT014, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa pada saat didatangi Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas, Terdakwa membukakan pintu rumah, namun sebelumnya Terdakwa melempar tas ke belakang rumah hingga berhamburan isi tas tersebut;

3. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan di ujung lantai bagian pojok kamar Terdakwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang diikat dengan 1 (satu) buah karet gelang. Sebelumnya saat masuk rumah, Terdakwa membuang barang ke arah belakang rumah yang isinya berhamburan keluar termasuk 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di tempat tersebut. Kemudian Tim Kepolisian Gunung Mas juga mengamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bundelan plastik klip, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C30 warna biru;

4. Bahwa total berat Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat kejadian yaitu dengan berat kotor 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) gram dan dengan berat bersih 9,66 (sembilan koma enam enam) gram;

5. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Mama Nana, dimana Mama Nana yang datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Saat itu Terdakwa diberikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perpaketnya, baru dibayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual;;

6. Bahwa dari 3 (tiga) Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian apabila ada yang ingin membeli baru Terdakwa memecahnya menjadi paketan kecil tergantung pesanan dengan harga bervariasi. Untuk berat paketan yang Terdakwa jual tersebut Terdakwa kira-kira saja tidak Terdakwa timbang dan menjualnya dengan harga bervariasi, ada yang harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), ada yang harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ada juga yang harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tergantung pesanan;

7. Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada sopir-sopir truk yang Terdakwa kenal saja yang mana mereka langsung datang ke rumah;

8. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perpaketnya;

9. Bahwa dari 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagian sudah ada yang terjual dimana hasil penjualannya yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

10. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Mama Nana sudah sebanyak 3 (tiga) kali, untuk Narkotika jenis sabu-sabu yang pertama dan kedua sudah habis terjual dan uang pembeliannya sudah Terdakwa setorkan sebanyak 3 (tiga) kali dengan total sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) kepada Mama Nana, tersisa pembelian yang ketiga ini saja yang belum Terdakwa setorkan;

11. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sekitar semingguan bisa habis terjual;

12. Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Terdakwa Kristian Putra Als Anggi Anak Dari Arisandi;

Menimbang bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini mempunyai sub-unsur yang bersifat alternatif, dan apabila di dalam pertimbangan Majelis Hakim telah menyatakan salah satu sub-unsur dalam unsur ini terpenuhi, maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan terbukti, dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan sub-unsur lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang bahwa **menawarkan** berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud akan dibeli. Menawarkan yang dimaksud dalam pasal ini adalah menawarkan suatu barang untuk dijual,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedangkan yang dimaksud dengan **menjual** berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayaran;

Menimbang bahwa kemudian yang dimaksud dengan **membeli** berarti mandapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya. Lalu yang dimaksud dengan menjadi **perantara** berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **menukar** berarti mengganti dengan yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan berarti memberikan suatu barang kepada orang lain;

Menimbang bahwa perlu digaris bawahi dalam karakter sub -unsur pasal ini adalah sub-unsur yang merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan “me”. Maksud kata kerja aktif disini adalah bahwa maksud dari si pelaku harus bersifat suatu yang “sengaja”, atau dikehendaki oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal itu, teori hukum pidana mengajarkan bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah sikap batin si pelaku. Dengan demikian dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materil si pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terjadi penangkapan terkait Tindak Pidana Narkotika pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 sekitar pukul 01.10 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Lapak Jaru, RT014, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan di ujung lantai bagian pojok kamar Terdakwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang diikat dengan 1 (satu) buah karet gelang. Sebelumnya saat masuk rumah, Terdakwa membuang barang ke arah belakang rumah yang isinya berhamburan keluar termasuk 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di tempat tersebut. Kemudian Tim Kepolisian Gunung Mas juga mengamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bundelan plastik klip, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C30 warna biru;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Mama Nana yang datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Saat itu Terdakwa diberikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perpaketnya, baru dibayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual, oleh karena itu Majelis Hakim menilai meskipun belum terbayarkan semuanya namun hal tersebut merupakan perbuatan membeli sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang bahwa dari 3 (tiga) Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian apabila ada yang ingin membeli baru Terdakwa memecahnya menjadi paketan kecil tergantung pesanan dengan harga bervariasi. Untuk berat paketan yang Terdakwa jual tersebut Terdakwa kira-kira saja tidak Terdakwa timbang dan menjualnya dengan harga bervariasi, ada yang harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), ada yang harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ada juga yang harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tergantung pesanan;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada sopir-sopir truk yang Terdakwa kenal saja yang mana mereka langsung datang ke rumah, dan dari 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagian sudah ada yang terjual dimana hasil penjualannya yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut didasari suatu alasan yang sah dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam menggunakan, menguasai, memiliki, menerima, dan sebagainya Narkotika tersebut tidak memiliki izin atau didasari dengan suatu alasan yang benar atau dibenarkan oleh undang-undang yang mengatur untuk itu;

Menimbang bahwa terkait pertimbangan di atas, menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 peraturan perundang-undangan yang sama pada Ayat (1) menyatakan “Narkotika Golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, kemudian pada Ayat (2) dinyatakan bahwa “dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan”;

Menimbang bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim menilai siapa saja yang menggunakan, menguasai, memiliki, menerima, dan sebagainya narkotika golongan I dalam bentuk apapun dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukkannya sebagaimana tersebut di atas, adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa di persidangan telah di dapat fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut, kemudian selain itu narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah membeli dan menjual narkotika jenis sabu tanpa adanya izin yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3.Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor: 039/11144.00/2025 tanggal 17 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Ahmad Junaidi selaku Pengelola Unit dan Petugas Penimbang pada PT Pegadaian-UPC Gunung Mas, dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) plastik klip, dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) gram dan berat bersih 9,66 (sembilan koma enam enam) gram, disisihkan untuk pengujian lab berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, disisihkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 10,51 (sepuluh koma lima satu) gram dan berat bersih 9,58 (sembilan koma lima delapan) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No: LHU.098.K.05.16.25.0315 tanggal 19 Juni 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bayu Indra Permana, S. Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu: Barang bukti dengan nomor kode sampel : 25.098.11.16.05.0316.K berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,2996 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga terpenuhi secara hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang lebih lanjut terkait dengan permohonan keringan hukuman yang dimohonkan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim pun menilai selama proses persidangan berlangsung Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang telah dilakukannya dan menyatakan merupakan tulang punggung bagi keluarga yaitu istri dan 5 (lima) anak, sehingga permohonan Terdakwa sehubungan dengan keringanan hukuman layaklah untuk diterima;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memahami kondisi ekonomi Terdakwa yang membiayai isteri dan 5 (lima) anak, akan tetapi perbuatan Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan oleh karena itu Majelis hakim berharap hukuman yang dijatuhkan dapat membuat Terdakwa merenungi perbuatannya dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) Plastik klip yang berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) gram, berat bersih 9,66 (sembilan koma enam enam) gram, 1 (satu) bundelan plastik klip, 2 (dua) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah karet gelang, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) 50 (lima puluh) lembar, 1 (satu) unit handphone merek Realme C30 warna biru dengan nomor sim card 085245337148 dengan nomor IMEI 1 868139066997138 dan IMEI 2 868139066997120, yang merupakan hasil dari kejahatan yang mana mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat penyalahgunaan Narkotika semakin masif;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa melakukan perbuatan serupa untuk ketiga kalinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dari istri dan 5 (lima) anak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kristian Putra Als Anggi Anak Dari Arisandi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) Plastik klip yang berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) gram dan berat bersih 9,66 (sembilan koma enam enam) gram, disisihkan untuk pengujian lab berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 10,51 (sepuluh koma lima satu) gram dan berat bersih 9,58 (sembilan koma lima delapan) gram;
- 1 (satu) bundelan plastik klip;
- 2 (dua) buah plastik klip pembungkus sabu-sabu;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah karet gelang;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) 50 (lima puluh) lembar;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme C30 warna biru dengan nomor sim card 085245337148 dengan nomor IMEI 1 868139066997138 dan IMEI 2 868139066997120;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Kamis, tanggal 20 November 2025, oleh Wahyu Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Safrida Yusitarani, S.H., M.H. dan Juan Maulana Alfedo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 November 2025 oleh Hakim Ketua Wahyu Nugroho, S.H. dengan didampingi Safrida Yusitarani, S.H., M.H., dan Kiki Mahendra Febriansari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Muhamad Fadli, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Haris Capry Sipahutar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Safrida Yusitarani, S.H., M.H.	Wahyu Nugroho, S.H.
Kiki Mahendra Febriansari, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Muhamad Fadli, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)